

통 보

1. 제 목 : 비공개 내규 심의 및 관리 강화 필요
2. 소관부점 : 법규실
3. 내 용 :

가. 업무개요

법규실은 「업무분장세칙」 제6조 제1호에 따라 내규(서식 포함) 관리 총괄, 내규 심사·해석 업무를 수행하고 있으며, 한국자산관리공사(이하 “공사”라 한다) 내규의 체계, 제정과 개정·폐지, 개선 및 관리 등에 필요한 사항을 규정한 「내규관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 및 규정에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정한 「내규관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

규정 제21조 제1항에 따르면 내규는 공사 인터넷 홈페이지에 공개하는 것을 원칙으로 하고, 예외적으로 같은 조 제2항 각 호¹⁾의 어느

-
- 1) 1. 경영·영업상 비밀에 관한 내규로서 공개될 경우 공사의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 내규
 2. 감독·심사·평가 관련 내규로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래하는 내규
 3. 보안에 관한 내규로서 공개될 경우 공사의 보안상 비밀이 누설될 우려가 있다고 인정되는 내규
 4. 조직의 설치·운영, 업무분장, 문서관리 등 공사 내부 운영에 관한 내규
 5. 그 밖에 내규별 소관부점장이 공개가 곤란하다고 판단하는 내규

하나에 해당하는 내규는 공개하지 아니할 수 있다고 되어 있으며, 같은 조 제4항, 제5항에 따르면 각 내규의 소관부점장은 내규안의 작성 시 해당 내규의 공개 여부를 결정하여 주무부점장의 합의절차를 거쳐야 하고, 주무부점장은 이에 따른 공개 대상 내규를 공사 인터넷 홈페이지에 게시하도록 되어 있다.

한편, 세척 제53조에 따르면 주무부점장은 내규안의 심사·합의 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 내규심의회에 각 호의 사항을 회부할 수 있는데, 회부할 수 있는 안건에는 ‘내규의 공개에 관한 사항’ (제3호)도 포함되어 있다.

따라서, 내규를 예외적으로 비공개하고자 할 때에는 규정 제21조 제2항 각 호의 비공개 사유 중 어디에 해당하는지를 명확히 하여 소관부점과 주무부점 간 협의하고, 필요에 따라 내규심의회에서 이를 심의하는 등으로 운영하는 것이 마땅하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 비공개 내규 심의 및 관리 강화 필요

그런데 감사일 현재 공사의 전체 내규 200건 중 비공개 내규 명세를 법규실로부터 제출받아 검토한 결과, 비공개 내규는 [별표 1] “비공개 내규 명세”와 같이 「○○○○○세척」 등 28건인데

법규실은 소관부점장이 내규안 작성 시에 공개 여부를 정하여 주무부점장(법규실장) 합의 절차를 진행하면 별도의 독립된 심의 절차 없이 공개 여부를 확정하고 있었고, 비공개 내규로 분류된 28개 내

규의 경우에도 비공개 사유 중 구체적으로 어느 항목에 해당되는지를 적절하게 관리하지 않는 것으로 확인되었다.

따라서, 비공개 여부에 대한 검토가 필요한 내규는 내규심의회에서 비공개 사유 해당 여부 등 비공개 필요성에 대하여 심의하고, 각 비공개 내규 별 비공개사유 등을 명확히 관리할 필요가 있다.

(2) 내규심의회 구성·운영 개선 필요

세척 제52조에 따르면 내규심의회는 내규관리업무 담당 팀장, 사업계획업무 담당 팀장, 내규 소관부점 담당 팀장, 금융산업 및 경제 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 변호사, 공인회계사, 대학의 교수 중에서 주무부점장이 선정하는 2명 등 총 5명으로 구성되며, 세척 제53조에 따르면 주무부점장은 내규안의 심사·합의 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 각 호²⁾의 사항(내규 공개에 관한 사항 포함)을 내규심의회에 회부할 수 있다고 되어 있는데

내규심의회는 안전 회부가 임의조항으로 되어 있고 최근 3년간 한 차례도 개최하지 않는 등 실효성 있게 운영되지 않고 있는 것으로 확인되었고, 내규심의회는 구성원이 팀장급 내부위원 3명을 포함한 5명으로 되어 있는데

[표 1]과 같이 내규의 비공개 여부를 심의하는 심의회의 구성원을 부점장급으로 운영하고 있는 타 공공기관 사례 및 심의회 안전의 중

2) 1. 「내규관리규정」 제8조제2항에 따른 부패영향평가 및 같은 조 제3항에 따른 규제영향평가에 관한 사항
2. 「내규관리규정」 제11조에 따른 내규안의 합의에 관한 사항
3. 「내규관리규정」 제21조에 따른 내규의 공개에 관한 사항

요도 등을 감안하여 내규심의회 구성·운영을 합리적으로 개선할 필요가 있다.

[표 1] 내규 비공개 여부 심의회 구성에 관한 타 공공기관 사례

구분	기관명	내규 비공개 여부 심의회 구성	근거 규정
1	한국주택 금융공사	○ 내규 비공개여부 결정 : 내규공개심의회 ○ 구성 - 공공가치경영본부장(위원장), 준법지원부장, 인사부장, 고객만족부장, 홍보실장, 감사실장, 정보공개 업무에 관한 지식을 가진 자로서 위원장이 위촉하는 자	내규공개심의회 운영기준 제3조, 제5조 등
2	한국예탁 결제원	○ 내규 비공개 여부 결정 : 정보공개심의회 ○ 구성 - 주관부서의 장, 총무업무 담당 부서장, 예탁업무 담당 부서장, 조사연구업무 담당 부서장, 고객지원업무 담당 팀장, 청구된 정보를 보유·관리하는 부서장, 기타 주관부서의 장이 필요하다고 인정하는 부서장	사규의 입안 및 관리 등에 관한 규정 제11조 제2항 정보공개업무 처리지침 제4조

[소관부점 의견] 법규실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 내규심의회 내부위원의 구성을 정비하고, 내규심의회에서 내규의 비공개 사유 및 필요성을 검토할 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

법규실장은 내규를 비공개할 필요가 있는 경우 내규심의회에서 충분한 검토를 거쳐 구체적인 비공개 사유를 관리하는 한편, 내규심의회 중요성을 감안하여 내부위원의 구성을 합리적으로 정비하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

비공개 내규 명세

순번	내규명	소관부점	공개여부
----	-----	------	------

“기재 생략”
